

MOHAMAD FAIRUZ BIN OMAR
lwn.
NUR FATIN BINTI AMIRUDIN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abdul Latif (Ahli Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel)

16 Oktober 2023 / 1 RabiulAkhir 1445H

Permohonan No.: 2304-A0010-452-0045

(Permohonan Kebenaran Lanjutan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Ma/ Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Pemohon: Tuan Ahmad Khair bin Hassan (Tetuan Juraish Syariah & Associates

Pegum Syarie Responden: Tuan Muhammad Shahirman bin Suhaimi dan Muhammad Hafizuddin bin Muhammad (Tetuan Shahir & Muhafiz)

ALASAN PENGHAKIMAN

MUKADDIMAH

1- Kes ini adalah suatu permohonan yang difailkan oleh Pemohon untuk mendapatkan pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan terhadap keputusan Kes Saman No. : 10400-025-0459-2020.

FAKTA KES

- 2- Pada 13/12/202²~~8~~, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan keputusan Ubah Perintah Hak Jagaan Anak melalui Saman No: 10400-025-0459-2020.
- 3- Pemohon yang merupakan Defendan hadir sendiri dalam kes tersebut. Pemohon menyatakan di perenggan 5 afidavitnya bahawa Pemohon hadir pada hari keputusan diumumkan namun tiada catatan dibuat kerana ingin fokus kepada mendengar keputusan. Tambahan pula, pemohon menyatakan tidak berkemahiran untuk mencatat sambil mendengar permohonan keputusan tersebut.
- 4- Pemohon seterusnya menyatakan bahawa tiada sebarang deraf perintah atau perintah diperoleh daripada mahkamah atau Peguam Syarie Responden dalam tempoh 14 hari selepas keputusan dibacakan.

ISU

- 5- Isu yang dibangkitkan adalah—
 - 5.1 Sama ada Pemohon memenuhi faktor-faktor atau keadaan khas yang diperlukan bagi mendapatkan pelanjutan tempoh masa; dan
 - 5.2 Sama ada alasan sebagai orang awam yang tidak berkemahiran dalam tatacara mahkamah Syariah boleh dijadikan sandaran bagi permohonan ini.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

6- Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS) berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa yang memperuntukkan bahawa:—

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

7- Peruntukkan tersebut memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Walau bagaimanapun kuasa budi bicara tersebut tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Mahkamah ini untuk membenarkannya atau menolaknya.

8- Sukacita kami nyatakan bahawa telah banyak penghakiman yang diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes **Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009**, kes **Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)** serta kes **Fatima @ Hasnah**

Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1). Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238 Enakmen iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya; dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

8.1 Tempoh kelewatan

8.1.1 Berdasarkan kepada afidavit dan hujahan pihak-pihak, pemohon tarikh akhir untuk memfailkan Notis Rayuan adalah pada 26/12/2022. Pemohon telah menerima perintah bersih pada 8/3/2023. Pemohon memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh pada 13/4/2023 iaitu selepas 37 hari dari tarikh penerimaan perintah bersih dan 122 hari lewat daripada tarikh keputusan diumumkan.

8.1.2 Dalam hujahannya, pemohon hanya menyatakan bahawa—

"Pemohon memperoleh Perintah ubah Perintah Hak Jagaan Anak pada 08.03.2023 dan mendapati terma yang tidak berpuas hati dan terus bertindak mendapatkan khidmat nasihat Peguam Syarie".

8.1.3 Berdasarkan hujahan pemohon sendiri jelas menunjukkan bahawa Pemohon tiada cadangan untuk merayu terhadap

keputusan tersebut sebaik sahaja keputusan diumumkan. Hasrat Pemohon untuk merayu setelah menerima salinan perintah tersebut menyebabkan tiada tindakan wajar dibuat oleh pemohon sebelum tempoh rayuan berakhir.

8.1.4 Kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa terdapat jurang masa yang cukup lama dan amat tidak munasabah untuk Pemohon membuat apa-apa tindakan termasuklah memfailkan permohonan dalam tindakan ini. Walau bagaimanapun rujukan Responden terhadap keputusan kes Mahkamah Rayuan Syariah (*Penentuan waris yang berhak terhadap harta pusaka*) dalam kes ***Kerajaan Negeri Terengganu lwn YAM Tengku Ibrahim Sultan Ismail Nasaruddin Shah*** tidak bertepatan dengan isu yang menjadi persoalan dalam kes ini. Kes tersebut adalah merujuk kepada tempoh pemfailan bagi kes yang tidak mempunyai tempoh had masa. Dalam kes di hadapan kami pada hari ini, tempoh masa pemfailan sudah ditetapkan secara jelas melalui peruntukan undang-undang.

8.2 Sebab kelewatan

8.2.1 Dalam hujahannya, Pemohon menyatakan kelewatan adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya adalah yang pertama, Pemohon merupakan orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang prosiding tatacara mal di mahkamah syariah.

8.2.2 Merujuk kepada alasan yang kedua kepada faktor kelewatan Pemohon, pada hemat kami alasan pemohon merupakan orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang prosiding tatacara mal di mahkamah syariah adalah satu alasan yang tidak munasabah. Dalam hal ini, kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa alasan kejahilan terhadap undang-undang juga sudah tidak relevan untuk dibangkitkan dalam keadaan masyarakat masa kini yang terdedah dengan perkembangan pantas teknologi maklumat yang boleh dicapai di hujung jari.

8.2.3 Kami perkukuhkan lagi ulasan Panel Mahkamah Rayuan Syariah dalam **kes Maimunah & 2 Yang lain lwn Jamaliah binti Saod & 10 yang lain, kes Permohonan No.: 14000-077-0016-2018** yang diputuskan pada 8 Januari 2018, Mahkamah Rayuan Syariah dalam ulasannya menyatakan:-

“ Alasan Pemohon bahawa Hakim Bicara gagal memberitahu kepada mereka mengenai tempoh memfailkan Notis Rayuan ketika Penghakiman diberikan dan Pemohon-Pemohon tidak mahir terhadap keperluan undang-undang berkaitan tempoh untuk memfailkan Notis Rayuan dan tidak memahami kesan serta implikasi perundangan adalah suatu alasan yang amat remeh.

8.2.4 Kami turut dipandu kepada keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes **Gan Hay Chong v. Siow Kian Yuh & Anor. [1975] 1 LNS 42; (1975) 2 MLJ 129**, yang menyatakan *“that ignorance of procedural law does not constitute a sufficient*

ground upon which the court could exercise its discretion to enlarge time.”

8.2.5 Kami tidak dapat menimbangkan alasan yang kedua bahawa Responden telah menukar mastautin anak-anak dan Pemohon tidak dimaklumkan alamat mereka. Hasil penelitian, kami mendapati ia adalah suatu fakta baharu yang tidak wajar dijadikan sandaan untuk mendapatkan suatu pelanjutan tempoh masa tetapi boleh menjadi alasan kepada permohonan ubah perintah dengan alasan telah berlaku perubahan matan.

8.2.6 Berdasarkan kepada alasan-alasan yang diberikan di atas kami tidak nampak ada alasan khas/istimewa yang mendatang atau membawa keadilan yang membolehkan kami mempertimbangkan untuk memberikan pelanjutan masa untuk memfailkan Notis Rayuan.

8.3 Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya

8.3.1 Merujuk kepada hujahan pemohon kami tidak nampak hujahan yang menghujahkan kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya. Penghujahan Pemohon berkaitan kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya dikaitkan dengan tahap prejudis kepada responden sekiranya permohonan dibenarkan.

8.3.2 Rujukan kami kepada perintah dan kami dapati bahawa perintah ubah perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara

adalah berdasarkan persetujuan bersama dan pilihan anak-anak. Kami berpandangan bahawa perintah sedemikian sewajarnya diubah melalui Permohonan Ubah Perintah sekiranya berlaku perubahan matan dan bukannya melalui prosiding rayuan.

8.4 Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

8.4.1 Pemohon menghujahkan bahawa permohonan ini tidak memprejudiskan mana-mana pihak, malah menyatakan bahawa kepentingan Pemohon dan anak-anak akan terjejas sekiranya permohonan ini tidak diluluskan.

9- Berdasarkan kepada ulasan kami ini, kami dapati Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami alasan yang mencukupi dan istimewa di mana Mahkamah boleh melanjutkan masa untuk memfailkan Notis rayuan. Pemohon juga tidak menunjukkan keadaan khas yang boleh diterima oleh Mahkamah sebagai alasan yang munasabah untuk tidak memfailkan Notis dalam tempoh yang ditetapkan.

10- Seterusnya Kami juga percaya, Permohonan lanjutan tempoh masa ini difailkan akibat dari kegagalan Pemohon mematuhi peruntukan Seksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Kegagalan Pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan kepada Responden apabila terpaksa menjawab permohonan ini.

11- Justeru, pada hemat kami, Pemohon sepatutnya dikenakan kos sebagai pampasan kecuaiannya Pemohon dalam mematuhi arahan amalan

tersebut. Bagi penetapan kos, kami akan tetapkan berdasarkan jumlah yang pada pendapat kami munasabah dengan merujuk kepada peruntukan Seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal yang menyatakan bahawa penetapan kos bagi prosiding adalah mengikut budi bicara Mahkamah;

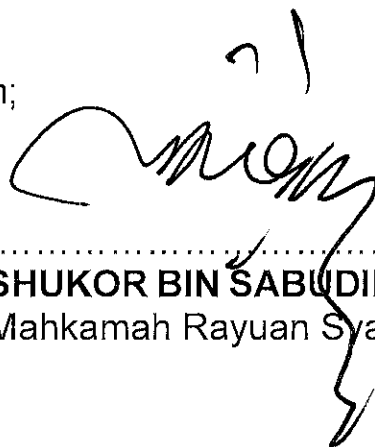
"Tertakluk kepada Akta ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu."

KESIMPULAN

12- SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Hujahan Pihak-Pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon ADALAH DITOLAK
- 2) Pemohon diperintahkan membayar kos prosiding kepada Responden sebanyak RM1,000

Dibaca dan ditandatangani oleh;



1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. ~~YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN ABDELATIF~~
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....
3. *Muttas*
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HJ. AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor